LEI Nº 2.029/2026
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026
"Estabelece horário de funcionamento de farmácias e drogarias e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO aprovou, e eu, SEBASTIÃO ZANARDI, Prefeito Municipal, promulgo e sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As farmácias e drogarias instaladas ou que vierem a se instalar no Município de Pinhalzinho deverão obedecer às disposições da presente Lei.

Art. 2º As farmácias e drogarias instaladas ou que vierem a se instalar no Município funcionarão e permanecerão abertas de segunda-feira a sábado, ficando a critério de cada estabelecimento o horário de abertura e encerramento do expediente, excetuada a farmácia ou drogaria responsável pelo plantão, a qual deverá permanecer em funcionamento até, no mínimo, às 21h00.

Parágrafo único. Fica facultado o plantão telefônico à farmácia ou drogaria que assim o desejar.

Art. 3º Aos domingos e feriados, fica facultado às farmácias e drogarias do Município o funcionamento de seus estabelecimentos, devendo ser obrigatoriamente respeitado o sistema de rodízio de plantão entre as farmácias e drogarias localizadas na área central, de modo a garantir que, ao menos, um estabelecimento permaneça em funcionamento no horário mínimo compreendido entre 08h00 e 21h00.

§ 1º As farmácias e drogarias que optarem por funcionar aos domingos e feriados poderão fazê-lo em horário de sua livre escolha, desde que

assegurado, por meio do rodízio de plantão, o funcionamento mínimo previsto no *caput*.

§ 2º Na hipótese do caput, as farmácias e drogarias não localizadas na área central do Município, caso optem por funcionar aos domingos e feriados, deverão permanecer abertas, no mínimo, até às 13h00, sendo facultado o funcionamento após esse horário.

§ 3º Para os fins desta Lei, consideram-se feriados aqueles previstos no calendário municipal, bem como os feriados nacionais.

Art. 4º Todas as farmácias e drogarias deverão afixar aviso em local visível, no interior e no exterior do estabelecimento, por meio de placa padronizada, contendo o horário de funcionamento e a escala dos plantões semanais, cabendo aos estabelecimentos também a fixação do referido aviso nas Unidades de Saúde do Município.

Art. 5º O plantão de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei será definido por meio de sorteio entre os estabelecimentos interessados, já instalados no Município, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1º A farmácia ou drogaria sorteada para o plantão previsto no art. 3º poderá, facultativamente, prestar plantão telefônico durante a semana correspondente.

§ 2º A critério exclusivo do Poder Executivo, o sorteio do plantão poderá ser renovado anualmente.

Art. 6º Caso, após a realização do sorteio entre as farmácias ou drogarias já instaladas e em funcionamento no Município, outro estabelecimento venha a se instalar, este será incluído ao final da

escala de plantão vigente, participando dos sorteios subsequentes, na forma desta Lei.

Art. 7º O plantão telefônico após o horário mínimo de funcionamento previsto nesta Lei é facultativo à farmácia ou drogaria responsável pelo plantão.

Art. 8º Fica facultado às farmácias e drogarias do Município o funcionamento em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, observado o cumprimento das demais disposições desta Lei.

§ 1º O funcionamento em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas não exime o estabelecimento do cumprimento do sistema de rodízio de plantão obrigatório, quando regularmente escalado.

§ 2º A adesão ao funcionamento em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas não gera direito à exclusividade, tampouco dispensa a participação nos sorteios previstos nesta Lei.

Art. 9º As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitarão o infrator às seguintes sanções administrativas, aplicadas de forma gradativa:

I – multa de 200 (duzentas) UFESP's;

II – multa de 400 (quatrocentas) UFESP's, em caso de primeira reincidência;

III – suspensão das atividades por 15 (quinze) dias, na hipótese de segunda reincidência;

IV – cassação do alvará de licença e funcionamento, na hipótese de terceira reincidência.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Fica revogada a Lei nº 781, de 04 de setembro de 2000.

Pinhalzinho,20 de fevereiro de 2026

SEBASTIÃO ZANARDI
Prefeito Municipal

Nota: Publicado no Diário Oficial do Município em 20/02/2026 – Edição 1.287/2026.